

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6359/2539

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด
นางอุไรวรรณ ทรวงแสง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

ผู้ตายได้ขับรถยนต์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมส่งเสริม-การเกษตร
จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นนายจ้าง นำยวเกษตรกรไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่ง
ชาติ ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เมื่อเสร็จงานแล้วผู้ตาย
ขับรถนำยวเกษตรกรเดินทางกลับ จากนั้นได้ขับรถออกไปรับประทานอาหารต่อที่
จังหวัดนครปฐมเป็นการส่วนตัวกับเพื่อน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จผู้ตายได้ขับรถไป
ส่งเพื่อนผู้ตายที่บ้าน แล้วผู้ตายขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอสามพรานโดยประมาณเลนเลอ
เป็นเหตุให้รถชนกับรถบรรทุกที่โจทก์รับประกันภัยไว้ แม้ผู้ตายจะขับรถในความ
ครอบครองของจำเลยที่ 4 นำยวเกษตรกรเดินทางกลับเสร็จแล้วและหลังจากนั้นผู้
ตายขับรถออกไปรับประทานอาหาร จนเกิดเหตุอุบัติเหตุรถชนกับรถบรรทุกตอนขา
กลับแต่ผู้ตายยังต้องนำรถของทางราชการจำเลยที่ 4 ไปเก็บที่สำนักงานของจำเลยที่
4ตามหน้าที่ ดังนั้นการขับรถของผู้ตายดังกล่าวยังเป็นเวลาและการกระทำต่อเนื่อง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้ตาย ซึ่งถือได้ว่าการกระทำของผู้ตายยังอยู่ในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามหน้าที่การงานของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ
ละเมิดที่ผู้ตายได้ก่อขึ้นต่อโจทก์

ผู้ตายได้ขับรถยนต์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมส่งเสริม-การเกษตร
จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นนายจ้าง นำยวเกษตรกรไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่ง
ชาติ ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เมื่อเสร็จงานแล้วผู้ตาย
ขับรถนำยวเกษตรกรเดินทางกลับ จากนั้นได้ขับรถออกไปรับประทานอาหารต่อที่
จังหวัดนครปฐมเป็นการส่วนตัวกับเพื่อน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จผู้ตายได้ขับรถไป
ส่งเพื่อนผู้ตายที่บ้าน แล้วผู้ตายขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอสามพรานโดยประมาณเส้นเล่อ
เป็นเหตุให้รถชนกับรถบรรทุกที่โจทก์รับประกันภัยไว้ แม้ผู้ตายจะขับรถในความ
ครอบครองของจำเลยที่ 4 นำยวเกษตรกรเดินทางกลับเสร็จแล้วและหลังจากนั้นผู้
ตายขับรถออกไปรับประทานอาหาร จนเกิดเหตุอุบัติเหตุรถชนกับรถบรรทุกตอนขา
กลับแต่ผู้ตายยังต้องนำรถของทางราชการจำเลยที่ 4 ไปเก็บที่สำนักงานของจำเลยที่
4ตามหน้าที่ ดังนั้นการขับรถของผู้ตายดังกล่าวยังเป็นเวลาและการกระทำต่อเนื่อง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้ตาย ซึ่งถือได้ว่าการกระทำของผู้ตายยังอยู่ในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามหน้าที่การงานของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ
ละเมิดที่ผู้ตายได้ก่อขึ้นต่อโจทก์

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

ศาลแพ่ง - นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ภัคดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

